

Procédure de signalement et aspects réglementaires

Définition courte

Le signalement consiste à transmettre à l'autorité compétente une situation de danger ou de risque de danger, afin de protéger la victime et de mettre en place une mesure adaptée.

Les points essentiels

1. Le signalement a un but de protection

Le signalement ne sert pas à “accuser” quelqu'un sans preuve.

Il sert à protéger une personne vulnérable et à éviter que les faits se répètent ou s'aggravent.

2. On signale des faits, pas des suppositions gratuites

Le professionnel doit transmettre :

- Ce qu'il a vu,
- Ce qu'il a entendu,
- Ce qu'il a constaté,
- Ce que la personne a dit.

Il faut rester objectif.

Il ne faut pas inventer, interpréter excessivement ou juger.

3. Première étape : repérer et écouter

Face à une suspicion de maltraitance, il faut :

- Prendre au sérieux la parole du patient, de l'entourage ou d'un collègue,
- Observer les signes,
- Repérer le danger ou le risque de danger.

4. Deuxième étape : tracer précisément

Il faut noter de façon claire :

- La date,
- Le lieu,
- Les propos exacts,
- Les faits observés,

- Les signes physiques ou psychologiques,
- Le contexte.

La traçabilité est essentielle.

5. Troisième étape : transmettre en interne

Avant ou en parallèle du signalement, il faut alerter le responsable, le cadre ou l'équipe selon l'organisation du service.

Cela permet une analyse partagée et une meilleure protection.

6. Quatrième étape : alerter l'autorité compétente

Selon la situation, la gravité et l'urgence, l'alerte peut être adressée :

- À une autorité administrative,
- À une autorité judiciaire,
- Au procureur de la République dans les situations les plus graves,
- À la cellule compétente pour la protection de l'enfance ou des adultes vulnérables.

7. Le signalement doit être écrit, objectif et utile

Le signalement est un écrit professionnel.

Il doit être clair, daté, précis et limité aux éléments nécessaires à la protection.

8. Secret professionnel : le principe

En temps normal, les informations concernant le patient sont protégées par le secret professionnel.

Le secret protège la vie privée et la relation de confiance.

9. Secret professionnel : les dérogations

Le secret peut être levé dans certains cas prévus par la loi, notamment en cas de maltraitance.

Le professionnel peut alors transmettre les informations nécessaires sans être sanctionné, s'il agit dans le cadre légal et de bonne foi.

10. Cas du mineur

Pour un mineur en danger ou risquant de l'être, une information préoccupante doit être transmise sans délai à l'autorité départementale compétente.

L'information doit être limitée à ce qui est nécessaire pour protéger l'enfant.

11. Cas de l'adulte vulnérable

Quand la victime est une personne qui ne peut pas se protéger en raison de son âge, de son handicap ou de son incapacité physique ou psychique, le signalement peut être fait même sans son accord.

12. L'accord de la victime

L'accord de la victime est souhaitable quand cela est possible.

Mais il n'est pas nécessaire si la victime est mineure ou n'est pas en mesure de se protéger.

13. Ne pas signaler peut aussi être fautif

L'absence d'intervention peut engager la responsabilité du professionnel dans certaines situations graves.

Ne rien faire, ce n'est pas rester neutre.

En pratique / En situation

Face à une suspicion de maltraitance :

- J'écoute sans juger,
- Je note les faits exacts,
- Je trace date, lieu et propos,
- J'en parle au responsable ou à l'équipe,
- Je participe au signalement selon la procédure,
- Je transmets uniquement les informations utiles,
- Je garde toujours comme objectif la protection de la personne.

Exemple simple

Une personne âgée dépendante présente des ecchymoses inexpliquées, semble terrorisée par son aidant et dit qu'elle "ne veut pas faire d'histoires".

Je note précisément les faits, je transmets à mon responsable et une alerte est faite à l'autorité compétente.

À retenir

Le signalement n'est pas une trahison du secret professionnel : quand une personne vulnérable est en danger, c'est une mesure de protection encadrée par la loi.

Petit plus utile pour l'oral

Mots-clés à ressortir :

protection – faits constatés – traçabilité – écrit objectif – information préoccupante – procureur – secret professionnel – dérogation – bonne foi – personne vulnérable

Repères réglementaires à connaître

- **Article L1110-4 du Code de la santé publique** : secret professionnel.
- **Article 226-14 du Code pénal** : dérogation au secret en cas de sévices, privations ou maltraitance.
- **Article 434-3 du Code pénal** : non-dénonciation de mauvais traitements.
- **Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles** : information préoccupante pour un mineur en danger.
- **Article L226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles** : transmission limitée aux informations nécessaires.
- **Article L119-2 du Code de l'action sociale et des familles** : signalement des faits de maltraitance envers une personne majeure vulnérable.